

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. La presente Ley tiene por objeto proteger la salud, el bienestar de la población, la integridad de la fauna doméstica y silvestre, y el ambiente de los efectos audibles, fumígenos, químicos y/o físicos producidos por artificios pirotécnicos, fuegos artificiales, globos aerostáticos y cohetería de alto impacto sonoro.-

ARTÍCULO 2º.- DEFINICIONES. A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- a) **Materias Pirotécnicas:** Son aquellas sustancias o mezclas de sustancias destinadas a producir efecto lumínico, audible o fumígeno, o una combinación de estos efectos como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidos no detonantes.
- b) **Pirotecnia:** Es la técnica de preparar mezclas químicas inflamables, que al arder producen luces, humo, gas, calor y color, destinadas a producir efectos visibles, audibles o mecánicos, mediante la utilización de mecanismos de combustión o explosión.
- c) **Artificios Pirotécnicos:** Son los ingenios o artefactos cargados de materias o mezclas pirotécnicas que contengan una o más materias pirotécnicas, generalmente deflagrantes.
- d) **Efecto Audible:** Es aquel producido por artificios pirotécnicos sensibles al oído humano, tales como estampido, estruendo, silbido o similares.
- e) **Efecto Fumígeno:** Es aquel producido por artificios pirotécnicos caracterizados por la producción de humo.
- f) **Efecto Químico:** Es aquel producido por la liberación de energía durante el proceso de transformaciones de las sustancias explosivas que componen la materia pirotécnica, pudiendo ser lumínico, audible, fumígeno o la combinación de estos.
- g) **Efecto Físico:** Es aquel producido por la distinta disposición de elementos de un artefacto pirotécnico o la transformación de sustancias no explosivas que componen la materia pirotécnica del mismo.-

ARTÍCULO 3º.- CATEGORÍA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS. Están comprendidos en esta categoría los fuegos artificiales, bombas de estruendo, rompeportones, cohetes, luces de bengalas, petardos y cualquier otro análogo o similar en que se utilizare compuestos químicos que contengan elementos combustibles y oxidantes o cualquier otra sustancia que sola o en mezclas pueda resultar inflamable, sin importar las formas o cantidades de los compuestos químicos que la conformaren. Se consideran elementos de pirotecnia y cohetería a los globos aerostáticos, cualquiera sea el material de fabricación.-

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

ARTÍCULO 4º.- CATEGORIZACIÓN SEGÚN SU USO. Establézcase que, según su finalidad, los artificios pirotécnicos se categorizarán como:

- a) De Uso Recreativo: Se incluyen dentro de esta categoría los artificios de entretenimiento y espectáculo.
- b) De Uso Práctico: Se incluyen dentro de esta categoría.
 - 1.- Los artificios pirotécnicos de utilización en mecanismos o sistemas de seguridad, en la detección de incendios y en los permitidos en el protocolo de salvamento.
 - 2.- Los artificios pirotécnicos utilizados para señales de auxilio, emergencias, uso de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policía y/o Defensa Civil.-

ARTÍCULO 5º.- PROHIBICIÓN. Prohíbese en todo el territorio de la Provincia la fabricación, distribución, tenencia, exhibición, comercialización, acopio y utilización de todo artefacto pirotécnico, fuegos artificiales, globos aerostáticos y cohetería de alto impacto sonoro, destinados al uso recreativo, ya sean de venta libre o no, a toda persona no autorizada por la presente Ley.

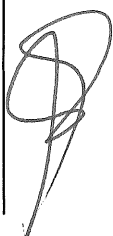
Queda prohibida la utilización de los elementos citados en el párrafo anterior en espacios cerrados, canchas de fútbol y/o predios para cualquier tipo de eventos deportivos, musicales, políticos, religiosos o de otra índole, sea público o privado.-

ARTÍCULO 6º.- EXCLUSIÓN. Quedan excluidos de la presente Ley los artificios pirotécnicos de uso práctico.-

ARTÍCULO 7º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación, Sanción y Contralor de la presente Ley es el REPAR -Registro Provincial de Armas- o el organismo que en el futuro lo reemplace; dependiente del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.-

ARTÍCULO 8º.- DEBERES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. A los fines de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación, Sanción y Contralor en conjunto con las áreas pertinentes a la temática deberá:

- a) Realizar campañas de difusión y capacitación con el objeto de concientizar a la población sobre la necesidad de evitar los riesgos derivados del uso de la pirotecnia e intensificará las mismas en vísperas de fechas festivas.
- b) Cuando fuere necesario celebrar convenios con organismos provinciales, municipales, colegios profesionales como así también organizaciones no gubernamentales, para realizar controles y asegurar el cumplimiento de la presente Ley.
- c) Poner en conocimiento de la población lo dispuesto por la presente Ley a partir de su publicación, mediante actividades y estrategias de comunicación que considere pertinentes.-



10.819

FUNCION LEGISLATIVA
LA RIOJA

“2025 - AÑO DEL PAPA FRANCISCO” - Ley N° 10.790

ARTÍCULO 9°.- CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD. La capacitación sobre esta normativa y sus perspectivas ambientales, de discapacidad y protección animal estará a cargo del REPAR en conjunto con la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil de la Provincia, Dirección General del Consejo de Discapacidad y las asociaciones protectoras de animales o los organismos que en el futuro los reemplacen.-

ARTÍCULO 10°.- SANCIONES. La tenencia de materiales de pirotecnia tiene como sanción el decomiso y destrucción de los mismos y además las siguientes multas:

- a) Por tenencia de pirotecnia se establece una multa de 150 a 300 Unidades Fijas equivalentes al valor de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino.
- b) Por el uso de pirotecnia, independientemente del daño que su uso pueda causar a terceros, se establece una multa de 200 a 300 Unidades Fijas equivalentes al valor de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino.
- c) Para la fabricación y acopio del material de pirotecnia se establece una multa de 1000 a 2000 Unidades Fijas equivalentes al valor de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino.
- d) La comercialización tiene una multa de 1000 a 2000 Unidades Fijas equivalentes al valor de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino.

Serán reprimidos con el doble de los máximos y mínimos establecidos en el párrafo anterior, quienes proveyeran de artefactos de pirotecnia a menores. Igual sanción se impondrá al sujeto responsable del establecimiento en que se hubiera cometido la infracción, si se tratare de una persona distinta de aquel.

En caso de reincidencia, los máximos y mínimos establecidos en el párrafo precedente se duplicarán, correspondiendo además la sanción de clausura definitiva del establecimiento en que se hubieran infringido las disposiciones de prohibición establecidas en la presente Ley.-

ARTÍCULO 11°.- DESTINO. Los fondos originados por las infracciones serán destinados a garantizar el cumplimiento de esta norma.-

ARTÍCULO 12°.- ADHESIÓN. Invítase a los municipios a adherirse a la presente Ley.-

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 140° Período Legislativo, a siete días del mes de agosto del año dos mil veinticinco. Proyecto presentado por **TODOS LOS BLOQUES DE LA CÁMARA.-**

L E Y N° 10.819.-

FIRMADO:

LIC. TERESITA LEONOR MADERA – PRESIDENTA – CÁMARA DE DIPUTADOS

DR. JUAN MANUEL ÁRTICO – SECRETARIO LEGISLATIVO

ES COPIA DEL ORIGINAL

3